

⑤

ما هي أهل المألة؟

← هي أقل عدد تام يمكن أن يأتي منه كل وارث سهامه بدون كسر.

⑥ ما هي أصول المألة؟

← أصول المألة سبعة ، هي : ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٦ ، ٨ ، ١٢ ، ٢٤

⑦ ما هي الفروض المقدرة؟

← الفروض المقدرة ستة وهي : $\frac{1}{2}$ ، $\frac{1}{3}$ ، $\frac{1}{4}$ ، $\frac{1}{5}$ ، $\frac{1}{6}$ ، $\frac{2}{3}$

⑧ ما هي الحقوق المتعلقة؟

← ① تجهز الميت ويكفر بنفقة أمثاله .

② تقضى ديونه ③ تنفذ الوصايا في حدود الثلث .

④ تقسم الباقي على الورثة حسب الكتاب والسنة وإجماع الأمة .

⑤ ما المراد بالجدة الصحيح؟

← الجدة الصحيح يعني أب الأب .

⑥ الجدة الصحيحة؟

← الجدة الصحيحة تعني أم الأم و أم الأب .

⑦ ما المراد بالموت الحكمي؟ ← موت يثبت شرعا بدون رؤية الجثة .

⑧ ما الفرق بين العصبية بالغير والعصبية مع الغير؟

← العصبية بالغير: أنني تصير عصبية بسبب وجود ذكر معط في درجتك كالبت مع الابن .

العصبية مع الغير: أنني تصير عصبية بسبب وجود أنني أخرى معط، كالأخت الشقيقة مع البنت .

⑨ ما هي موانع الإدراك؟

← الرق ، القتل ، اختلاف الدين

⑩ ما معنى الكلاله؟

← أنه يهوى الإنسان وليس له والد ولا ولد .

⑪ متى يرجح بين العصبية بقوة النسب؟ بالجبهة؟

← يرجح بالجبهة إذا تعدد العصبية واختلفت جهاتهم (فتقدم جهة

البنوة على جهة الأبوة) ثم جهة الأموة ثم جهة العمومة .

⑫ متى يرجح بين العصبية بالدرجة؟

← يرجح بالدرجة إذا اتحدت العصبية في الجهة (فيقدم الأقرب

درجة إلى الميت)

مات عن ابنه وابن ابنه؛ فالخير لكاه لاهن؛ لأنه درجته أقرب .

⑤

⑬ متى يرجع بين العصبة بقوة القرابة ؟

← يرجع بقوة القرابة إذا اتحد العصبة في الجهة والدرجة .
في أخ شقيق وأخ لأب ؛ الميراث كله للشقيق ولا شيء للأخ لأب .

⑭ من الذين لا يحجبون حجب الحرمان ؟

← لا يحجبون حجب حرمان أصله ، لأنهم لا بدلهم أنه يركبوا ؛

وهم ستة أفراد : ① الأب ② الأم

③ الزوج ④ الزوجة

⑤ الابن الصليبي ⑥ البنت الصليبية .

~~⑦ من لا يحجب الميراث بالبنت ؟~~ ⑧ ما هي جزء السطام ؟

← هو عدد الذي تضربه في أصل المسألة (أو عولها) لتصحيح الانكسار .

⑨ ما هي جهات العصبة ؟

← جهات العصبة أربع : جهة البنوة ؛ جهة الأبوة ؛
جهة الأخوة ؛ جهة العمومة .

⑩ متى وقع العول ؟

← وقع العول لأول مرة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

(2) 23 ماهي شروط الرد؟ في شروط الرد ثلاثة وهي :

① وجود صاحب فرض

② عدم وجود عاصب

③ بقاء فائض من التركة .

24 ما المراد بالتوافق بين العددين؟ / التوافق اصطلاحاً؟

← التوافق لغة : الاتفاق ، اصطلاحاً : أن لا يقسم أحد العددين

على الآخر ، كونه يقسمهما عدد ثالث مشترك ، غير الواحد .

مثل : (٦ مع ٨) يقسمهما عدد آخر هو (٢)

25 ماهي التباين؟

← التباين لغة : التباعد ، اصطلاحاً : أن لا يقسم أحد العددين على الآخر ،

ولا يقسمهما عدد آخر ، لأنه ليس بينهما اشتراك ،

مثل : (٤ مع ٧)

26 متى يقع الانكسار في سهم الورثة؟

← إذا كانت السهام لا تنقسم على عدد رؤوس الورثة فسمه صحيحة .

(27) ما معنى المناسعة؟ ← المناسعة لغة: النقل والإزالة .

اصطلاحاً: أنه يموت بعض الورثة قبل قسمة التركة ، فينقل نصيبه إلى الورثة الآخرين فتكون هناك مسألة تجمع بين

المسألةين تسمى بالجامعة .

(28) من يجب من الميراث بالبنات؟

← يجب الإهوة والأهوات لأم وبنات الابن (شرط أن تكون البنات

انفتحين فأكثر) من الميراث بالبنات .

(29) ما معنى التركة؟

← ما يتركه الميت من مال أو متاع أو عقار .

(30) ما تعريف ذوي الأرحام؟

← هم الذين ليس لهم فرض مقدر في الكتاب والسنة وليسوا ببعضيات

و بتعير أوجز .

(31) ما هي طريقة تقسيم التركة؟ كيف تقسم التركة بين الورثة؟

← أن تستخرج قيمة السهم الواحد من التركة ؛ ثم تضرب في عدد

سهام كل وارث ؛ فيحصل نصيب كل وارث من التركة .

٩

السؤال: ماهي قواعد الحصول على أصل المألة -- Km. ① كم جهة

للحصة و كيف يرجع إذا تعددوا -- ② Km

الجواب: قواعد الحصول على أصل المألة :-

① إذا كان الورثة كلهم عصباء :-

← إذا كانوا ذكورا فقط : فأصل المألة من عدد رؤوسهم .

← إذا كانوا ذكورا وإناثا : بحسب الذكر برأسه والأنثى برأس واحد .

② إذا كان في الورثة أصحاب فروض :- - بحسب معرفة نوعي الفروض

← النوع الأول : $\frac{1}{2}$ ، $\frac{1}{3}$ ، $\frac{1}{4}$ ، $\frac{1}{8}$

← النوع الثاني : $\frac{1}{3}$ ، $\frac{1}{4}$ ، $\frac{2}{3}$

والقواعد كالتالي :

① إذا كان في المألة فرض واحد : فكان أصل المألة من مقام الفرض .

② إذا اختلطت الفروض (النوع الأول + النوع الثاني) :-

قاعدة ⑥ : إذا اختلط النصف (لما) مع النوع الثاني كله أو بعضه

فالمألة من ستة .

قاعدة ⑫ : إذا اختلط الربع ($\frac{1}{4}$) مع النوع الثاني كله أو بعضه ؛

فالمألة من اثني عشر .

قاعدة (24) : إذا اختلف النسب (الم) مع النوع الثاني كله أو بعضه ،

فالمألة من أربع وعشرين .

* جهات العصبية بالنسب أربعة وهي :-

① جهة البنوة :

② جهة الأبوة :

③ جهة الأخوة :

④ جهة العمومة :

* كيفية الترجيح بينهم إذا تعددوا :-

إذا تعدد العصبية ، يكون الترجيح بينهم على الترتيب الآتي :

① الترجيح بالجهة :

إذا اختلفت الجهات ، يقدم الأسبق في الترتيب المذكور أعلاه .

مثال : جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة ، فالابن يحجب الأب مع التعصيب .

② الترجيح بالدرجة :

إذا اختلفت الجهة ، فيقدم الأقرب درجة إلى الميت .

مثال : مات عن ابن ، وابن ابنه ، فالابن اقرب درجة ، فالابن اقرب درجة ،
(كلاهما في جهة البنوة ؛ لكن الابن اقرب درجة)

(١١) الترجيع بقوة القرابة :

إذا اتحدوا في الجهة والدرجة ، يقدم الأقوى قرابة .

مثال : مات عن أخ شقيق وأخ لأب ، كلاهما في جهة الأهوة ونفس الدرجة ،

فيقدم الأخ الشقيق لأنه أقوى قرابة .

السؤال : اذكر أصل الرد عند الحنفية والمناذلة — ٥٥

✖ اتفق الحنفية والمناذلة على أن الزوجين لا يرد عليهما ، لأن قرابتهما

قريبة سببية ، وفي مسائل الرد يختلف الأصل باختلاف الحال ،

ولذلك تم ذكر الأقسام ثم بيان الحكم . ينقسم الرد إلى أربعة أقسام .

① الأول : أن يكون أصحاب فرض واحد ؛ بدون أحد الزوجين .

حكم : أصل المالة من عدد رؤوسهم .

② الثاني : أن يكون أصحاب فروض متعددة ؛ بدون أحد الزوجين .

حكم : أصل المالة من مجموع رؤوسهم .

③ الثالث : أن يكون أصحاب فرض واحد ؛ مع وجود أحد الزوجين .

حكم : أصل المالة من مقام فرض الزوجين ؛ يعطى الزوج

فرضه ، والباقي يقسم على عدد رؤوس الورثة .

الرابح: أن يكون الورثة أصحاب فروض متعددة، مع وجود أحد الزوجين،

حكمه: تجعل المسألة من مقام فرض الزوجين، ثم يقسم الباقي

على الورثة الآخرين بنسبة سواهم.

Math مات رجل عن زوجة و جدة و أخويه ثلث. — 2.5 mark.

الجواب:

$\frac{3}{4}$		$\frac{1}{2}$
زوجة	جدة	أخويه ثلث
$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$
$1 =$	$1 =$	$2 =$
المجموع = 4		

Math ماتت امرأة عن زوج و بنت و بنتي ابن. — 2.5 mark.

$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
زوج	بنت	بنتي ابن
$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
$1 =$	$3 =$	$1 =$
$4 \times 1 =$	$3 \times 3 =$	$3 \times 1 =$
$4 =$	$9 =$	$3 =$
$2 \times 4 =$	$2 \times 9 =$	$2 \times 3 =$
المجموع = 32		

अनुक्रम
संख्या निम्न आगार
युग का शासक

Math * মাতা এম্মে زوج و أربع بنات و أم — 2.5m.

ম/১৩/১৩ মাতা মাতা এম্মে ১৩		
زوج	أربع بنات	أم
$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{4}$
$3 =$	$8 =$	$2 =$
المجموع = 13		

Math * ماما عن زوجة و أخت شقيقة و ثلاث أخوات لأب

ম/১৩/১৩ ম/১৩/১৩		ম/১৩/১৩
زوجة	أخت ش	ثلاث أخوات لأب
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
$2 \times 1 =$	$13 \times 13 =$	$3 \times 1 =$
$2 =$	$9 =$	$3 =$
المجموع = 14		

বাস্তবিক বনাম,
কন্যা বা পুত্র হিসাবে
আসার কথা

Math * মাতা এম্মে و ست بنات و أختين شقيقتين .

ম/১৩/১৩		ম/১৩/১৩
ست بنات	أختين ش	أم
$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
$6 =$	$1 =$	$1 =$
المجموع = 7		

(25)

Math مانت رحل عدہ اُم و زوجتہ و ثلاث اُخوات شقیقہ و اُختہ لأم .

م ۱۲/۱۷ حالت المثلثۃ الی ۶ × ۱۷ = ۱۰۲

زوجتہ	أم	اُخوات شقیقہ (۳)	اُختہ لأم
$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$
$6 \times 3 =$	$6 \times 2 =$	$6 \times 1 =$	$6 \times 4 =$
11 =	12 =	6 =	24 =

المجموع = ۱۰۲

* Math مانت عدہ اُم و زوج و ثلاث اُخوات شقیقہ و اُختہ لأم .

م ۶ حالت المثلثۃ الی ۳ × ۱۰ = ۳۰

زوج	أم	اُخوات شقیقہ (۳)	اُختہ لأم
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$
$3 \times 3 =$	$3 \times 1 =$	$3 \times 4 =$	$3 \times 2 =$
9 =	3 =	12 =	6 =

المجموع = ۳۰

* السؤال : ما المراد بالتصحيح ؟ وما أصولها ؟ بینه بالتفصيل . — 5 mmk

الجواب : التصحيح لغة : إزالة السقم

اصطلاحاً : تصحيح أقل عدد يخرج منه نصيب كل وارث ،

بدون كسر .

(50)

* أصول التصحيح :- يعتمد تصحيح المسائل على النظر بين " سهام الورثة "

و " عدد رؤوسهم " ؛ وله حالتان :-

⑩ الانقسام : إذا انقسمت السطام على عدد الرؤوس قسمة صحيحة

بدكسر ؛ فلا حاجة للتصحيح . (مثل : 4 بنات و لهن 4 سطم)

⑪ الانكسار :

إذا لم ينقسم السطام على الرؤوس ، فيجب التصحيح :-

* التوافق : إذا كان بين السطام والرؤوس توافق ، نأخذ وفق عدد الرؤوس

و نضربه في أصل المسألة .

* التباين : إذا كان بين السطام والرؤوس تباين ، نأخذ كامل عدد الرؤوس

و نضربه في أصل المسألة .

Math * ماتت امرأة عن زوج و ثلاث أخوات شقيقة و ثلاثة إخوة لأم

م/ حالت المسألة إلى نسبة		
زوج	أخوات شقيقة ③	إخوة لأم ④
$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$
$3 \times 3 = 9$	$3 \times 6 = 18$	$3 \times 2 = 6$
9	18	6
المجموع = 27		

*Math مات رجل عنه زوجة و أربع أخوات لأم و جدتيه .

٦ م			٨ م
جدتيه $\frac{1}{4}$	أخوات لأم ④ $\frac{1}{3}$	زوجة $\frac{1}{2}$	
$2 \times 1 =$	$2 \times 2 =$	$2 \times 1 =$	
$2 =$	$4 =$	$2 =$	
المجموع = ٨			

*Math مات رجل عنه زوجة و أخويه لأم و حدة .

٦ م			٤ م
حدة $\frac{1}{4}$	أخويه لأم ② $\frac{1}{3}$	زوجة $\frac{1}{2}$	
$1 =$	$2 =$	$1 =$	
المجموع = ٤			

*Math ماتت امرأة عنه زوج و بنت و بنت ابنه

٥ م			١٦ م
بنت ابنه $\frac{1}{4}$	بنت $\frac{1}{3}$	زوج $\frac{1}{2}$	
$3 \times 1 =$	$3 \times 3 =$	$2 \times 1 =$	
$3 =$	$9 =$	$2 =$	
المجموع = ١٦			

Math سانت امرأة عده زوج وأربع بنات و أم .

١٢/٤ عالت المأله إلى ١٣		
زوج	بنات ④	أم
$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{4}$
$3 =$	$8 =$	$2 =$
المجموع = ١٣		

Math مات رجل عده زوجة وأخت شقيقة وأخوات لأب ③.

١٦/٤ × ٣/٤		④/١
زوجة	أخت شقيقة	أخوات لأب ③
$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
$4 \times 1 =$	$3 \times 3 =$	$3 \times 1 =$
$4 =$	$9 =$	$3 =$
المجموع = ١٦		

8. بين خطوات المناسخة مفصلاً .

الجواب: خطوات إجرام المناسخة :-

أولاً ① تصحيح المأله الأول :

نعمل مأله للميت الأول ، ونصحط إه وجه انكساره ونعطي

كل وارث نصيبه

❖ ثانياً: عمل المسألة للميت :-

نعمل مسألة جديدة خاصة بالميت الثاني و نقسم سهامه على ورثته ونصحح مسألته إن وجد انكسار.

❖ ثالثاً: المقارنة :

نقارن بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى و بين أهل مسألته الثانية .

❖ رابعاً: استخراج الجامعة :-

① في حالة التوافق : نصيب وفق أهل المسألة الثانية في أهل المسألة الأولى .

② في حالة التباين : نصيب كامل أهل المسألة^{الثانية} في أهل المسألة الأولى .

③ في حالة التماثل أو الانكسار : تصح الجامعة لما صحت منه الأولى .

❖ خامساً :- توزيع السطام في الجامعة :-

④ ورثة الميت الأولى : نصيب سطاتم في حيز السهم الذي ضربنا

به مسألتهم .

⑤ ورثة الميت الثاني : نصيب سطاتم في وفق سطاتم مورثهم أو كاملاً .